



OFÍCIO N° 001/2026 - Aguiar - PB

À Energisa Paraíba

CNPJ: 09.095.183/0001-40

ASSUNTO: Solicitação de reconhecimento e pagamento de valores complementares decorrentes de cobrança indevida

Unidade consumidora: 137004

O município de Aguiar-PB, inscrito no CNPJ N°: 08.939.944/0001-30, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Irineu Lacerda, S/N - Centro | CEP: 58.778-000, neste ato representado pelo Prefeito Constitucional Manoel Batista Guedes Filho, por meio do representante legal Rudá Pereira Brasil, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento na legislação aplicável, especialmente nas disposições da Resolução Normativa ANEEL n° 1.000/2021, do Código de Defesa do Consumidor, e demais normas pertinentes, requerer o que se segue:

1. DA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAÇÃO

1. A capacidade postulatória e os poderes de representação do subscritor estão devidamente comprovados pela procuração anexada (Anexo I), outorgada pelo Prefeito Municipal. Tal instrumento é plenamente suficiente para a atuação administrativa perante a distribuidora e a ANEEL, em conformidade com o art. 9º da REN n° 1.000/2021 e demais legislações aplicáveis.
2. Qualquer exigência documental que exceda a procuração, como a apresentação do contrato de honorários, não possui amparo legal e infringe as prerrogativas da advocacia, estabelecidas pela Lei n° 8.906/1994.
3. Ainda assim, com o intuito de evitar dilações indevidas e demonstrar total transparência, anexa-se voluntariamente cópia do contrato N° 023/2025 de prestação de serviços celebrado entre a municipalidade e a sociedade de advogados em 06 de março de 2025.
4. O referido contrato, em sua **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DA REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA**, confere poderes expressos e específicos para que este representante atue em nome do Município em todas as instâncias administrativas necessárias, notadamente perante a concessionária e a ANEEL, para a recuperação de valores e defesa de seus interesses.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DA REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA

A CONTRATADA encontra-se expressamente autorizada a representar a CONTRATANTE, perante a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a Agência Reguladora do Estado Da Paraíba – ARPB, bem como

perante a concessionária local de distribuição de energia elétrica (atualmente denominada ENERGISA ou qualquer outra empresa que venha a sucedê-la), para todos os fins administrativos e regulatórios relacionados ao objeto deste contrato. Tal autorização decorre de previsão constante no processo licitatório que fundamentou o presente certame.

5. A cláusula transcrita confere expressamente poderes de representação ao representante do escritório contratado pelo Município, nos moldes do Contrato de Mandato já juntado aos autos, o que torna indiscutível sua legitimidade para atuar em nome do ente municipal perante esta distribuidora.
6. Adicionalmente, cumpre informar que o contrato em questão foi devidamente publicado no(a) **Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba**, em obediência à legislação vigente, ato que lhe confere plena eficácia jurídica e oponibilidade contra terceiros.
7. Dessa forma, o requisito formal de publicação do referido instrumento contratual foi integralmente cumprido.

2. DOS ANEXOS

8. Para a devida comprovação, juntam-se a este documento os anexos abaixo:
 - (a) Anexo I – Instrumentos procuratórios
 - (b) Anexo II – Documentos contratuais
 - (c) Anexo III - Aditivo 1

3. DOS FATOS E DOS DIREITOS

9. O Município, na condição de consumidor dos serviços de distribuição de energia elétrica, identificou a ocorrência de cobrança indevida referente à Unidade Consumidora 137004.
10. Diante da constatação da irregularidade, o Município apresentou reclamação administrativa [RECLAMAÇÃO], em [DATA DA RECLAMAÇÃO], perante a concessionária requerendo as providências cabíveis para a restituição dos valores cobrados em desacordo com as normas regulamentares.
11. Após a análise da reclamação, a concessionária reconheceu a cobrança indevida e o direito à restituição.

12. Em decorrência desse reconhecimento, a concessionária realizou o primeiro pagamento em favor do Município em [DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO], no valor de R\$ [VALOR DO PRIMEIRO PAGAMENTO], conforme comprovante nº [NÚMERO DO COMPROVANTE/DOCUMENTO].
13. Ocorre que, após a análise do referido pagamento, o Município constatou que o valor efetivamente restituído não correspondia à integralidade do montante devido, em razão de interpretação equivocada ou erro no cálculo efetuado pela distribuidora.
14. Diante da insuficiência do ressarcimento, o Município apresentou contestação demonstrando fundamentadamente o equívoco no montante devolvido.
15. Após a análise do caso, Foi reconhecido o direito do Município à complementação dos valores indevidamente retidos.
16. Em cumprimento à decisão, a concessionária realizou novo pagamento em favor do Município, de natureza complementar, no valor de R\$ [VALOR DO PAGAMENTO COMPLEMENTAR], efetuado em [DATA DO PAGAMENTO COMPLEMENTAR], conforme comprovante nº [NÚMERO DO COMPROVANTE].
17. Contudo, o pagamento complementar solucionou apenas a parcela principal, não contemplando a devida atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre o período em que o valor permaneceu indisponível para o ente público municipal.
18. Verifica-se, portanto, que entre [DATA EM QUE O VALOR/COMPLEMENTO DEVERIA TER SIDO DISPONIBILIZADO] e [DATA DO EFETIVO PAGAMENTO COMPLEMENTAR] transcorreu período de aproximadamente [NÚMERO DE DIAS/MESES], durante o qual o Município permaneceu privado da disponibilidade do montante reconhecidamente devido.
19. Considerando que o pagamento do valor complementar ocorreu somente em [DATA DO PAGAMENTO], cumpre proceder à apuração dos efeitos financeiros decorrentes do período transcorrido entre [TERMO INICIAL] e [TERMO FINAL], especialmente no tocante à atualização monetária e aos juros de mora aplicáveis.
20. Dessa forma, permanece controvérsia quanto à recomposição integral dos efeitos financeiros decorrentes do período em que o valor reconhecidamente devido permaneceu sem a devida disponibilização ao Município.

21. A presente manifestação tem por finalidade submeter novamente a questão à apreciação da ANEEL, a fim de que seja analisada a existência do saldo financeiro decorrente do período de atraso e, sendo confirmado o direito, seja determinada à concessionária a respectiva complementação.

4. DOS PEDIDOS

22. Diante do exposto, requer-se:

- (a) O recebimento e a análise da presente manifestação, vinculando-a, se cabível, ao Processo ANEEL nº [NÚMERO DO PROCESSO ANEEL] e aos demais processos/protocolos relacionados ao caso;
- (b) O reconhecimento da cronologia dos pagamentos realizados pela concessionária, especialmente:
 - Primeiro pagamento, realizado em [DATA], no valor de R\$ [VALOR];
 - Pagamento complementar, realizado em [DATA], no valor de R\$ [VALOR];
- (c) O reconhecimento de que o pagamento complementar realizado em [DATA] não contemplou a integralidade da atualização monetária e dos juros de mora devidos no período;
- (d) A análise do período compreendido entre [DATA INICIAL] e [DATA FINAL] (intervalo entre [EXPLICAR O QUE REPRESENTA A DATA INICIAL] e [EXPLICAR O QUE REPRESENTA A DATA FINAL]), para fins de apuração e incidência da atualização monetária e dos juros de mora;
- (e) A determinação do critério de atualização monetária e juros de mora aplicável ao caso, considerando a legislação e a regulamentação da ANEEL vigentes e aplicáveis ao período e à natureza da cobrança objeto da presente manifestação;
- (f) A determinação à concessionária para realizar novo cálculo do valor devido, tomando como base o valor deferido inicial, o período de [DATA INICIAL] a [DATA FINAL] e os critérios definidos pela ANEEL;
- (g) O reconhecimento da existência de saldo remanescente correspondente à atualização monetária e aos juros incidentes sobre o valor que permaneceu indisponível ao Município durante o período indicado;
- (h) A determinação à concessionária para que efetue o pagamento do saldo remanescente, estimado pelo Município, ou no valor que vier a ser apurado pela ANEEL/concessionária segundo os critérios regulamentares aplicáveis;



- (i) A apresentação, pela concessionária, de memória de cálculo detalhada, discriminando: valor principal considerado, termo inicial e final da atualização, índice de correção utilizado, percentual de juros aplicado, quantidade de dias considerada, valor da atualização monetária, valor dos juros e montante total devido;
- (j) A apresentação dos comprovantes de pagamento e dos respectivos cálculos, permitindo ao Município verificar a integralidade do cumprimento da decisão da ANEEL e das obrigações decorrentes da cobrança indevida;
- (k) Caso a ANEEL entenda não ser cabível o pagamento pleiteado, que seja apresentada manifestação fundamentada indicando expressamente a razão jurídica para o indeferimento e o critério utilizado para afastar a incidência da atualização monetária e/ou juros no período questionado.

Nestes termos, pede deferimento.

Representante Município